

[2024] 4 एस.सी.आर. 616 : 2024 आईएनएससी 281

के. बी. लाल (कृष्ण बहादुर लाल)

बनाम

ज्ञानेंद्र प्रताप और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4785/2024)

08 अप्रैल 2024

[न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले]

विचारार्थ मुद्दा

क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX, नियम 7 के तहत आवेदन दाखिल करने में चौदह साल की देरी के लिए पर्याप्त कारण था।

हेडनोट

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश IX नियम 7 – 14 साल की देरी के बाद दाखिल किया गया आवेदन – परिसीमा अधिनियम, 1963, धारा 5– देरी को माफ करना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है– शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए– वादी की ओर से घोर लापरवाही वाले मामलों में नहीं – 14 साल की देरी को माफ नहीं किया जा सकता – 'पर्याप्त कारण' नहीं दिखाया गया – मामले को आगे बढ़ाने में अपीलकर्ता की ओर से घोर लापरवाही।

अभिनिर्धारित किया गया: अपीलकर्ता को अपने खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करने के विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देने में 14 साल लग गए – आदेश IX नियम 7, सीपीसी के तहत आवेदन दाखिल करने में देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं – अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने में घोर लापरवाही बरती – विचारण न्यायालय, पुनरीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय दावे को खारिज करने में सही थे– परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में 'पर्याप्त कारण' को परिभाषित नहीं किया गया है– उदारतापूर्वक और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अर्थ लगाया जाना चाहिए– योग्य और सराहनीय मामलों को केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए– देरी को माफ करने के लिए अदालत की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए– वादी की ओर से घोर लापरवाही और/या उचित परिश्रम की कमी के कारण हुई देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए– 'पर्याप्त कारण' का उदार अर्थ लगाया जा सकता है जब वादी पर कोई लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना का अभाव आरोपित नहीं किया गया है। [पैरा 9, 10]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उद्धृत केस कानून

मज्जी सन्नेम्मा @ सन्यासिराव बनाम रेड्डी श्री देवी एवं अन्य [2021] 9 एससीआर 476 : (2021) 18 एससीसी 384; पी.के. रामचन्द्रन बनाम केरल राज्य और अन्य [1997] पूरक 4 एससीआर 204 : (1997) 7 एससीसी 556; बसवराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अर्जन अधिकारी [2013] 8 एससीआर 227: (2013) 14 एससीसी 81; ईशा भट्टाचार्य बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी की प्रबंध समिती और अन्य [2013] 9 एससीआर 782 : (2013) 12 एससीसी 649 – पर अवलम्ब।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; परिसीमा अधिनियम, 1963.

मुख्य शब्दों की सूची

पर्याप्त कारण; देरी की माफ़ी; अत्यधिक विलंब; अच्छा कारण; विवेकाधीन शक्ति; लापरवाही।

निम्न मामले से उत्पन्न

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4785/2024

एमयूए 227 संख्या 1575/2022 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 19.05.2022 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्तागण सुनील कुमार जैन, सुश्री रशिका स्वरूप।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण मुकेश कुमार शर्मा, कार्तिकेय।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया

1. अनुमति प्रदान की गयी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. इस अदालत के समक्ष अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.05.2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ता ने अपर जिला न्यायाधीश, बाराबंकी के दिनांक 28.03.2022 के आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया था, जिन्होंने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), बाराबंकी के दिनांक 07.10.2021 के आदेश को बरकरार रखा था।

3. इस अपील के पक्षकारों के बीच विवाद ग्राम घरसनिया, परगना देवा, तहसील-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी में स्थित भूमि के एक टुकड़े से संबंधित है, जिसे कलावती (यहां प्रत्यर्थी संख्या 4) ने मनसा राम (यहां प्रत्यर्थी संख्या 5) को विक्रय विलेख दिनांक 30.03.2006 द्वारा बेचा था। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 13.04.2006 के एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से संपत्ति बेच दी गई थी।

4. 22.04.2006 को, स्थायी निषेधाज्ञा और दिनांक 30.03.2006 के विक्रय पत्र को रद्द करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन), बाराबंकी के समक्ष सिविल मुकदमा दायर किया गया था। अपीलकर्ता को मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में शामिल किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के पास संपत्ति पर कोई हस्तांतरणीय अधिकार या स्वामित्व नहीं था, जब बिक्री विलेख दिनांक 30.03.2006 को प्रत्यर्थी संख्या 5 के पक्ष में निष्पादित किया गया था और इस प्रकार, संपत्ति प्रत्यर्थी संख्या 5 को नहीं बेची गई है। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष संपत्ति पर अपना दावा जताया और कहा कि वे वादग्रस्त संपत्ति के भूमिधर और संयुक्त मालिक थे और संपत्ति पर उनका कब्जा भी था क्योंकि संपत्ति के हित-पूर्वाधिकारी उनके चाचा थे और उन्होंने उनके पक्ष में दिनांक 20.05.1997 को एक वसीयतनामा निष्पादित किया था।

5. नोटिस की तामील के बाद, अपीलकर्ता के अधिवक्ता का वकालतनामा 22.04.2006 को दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2006 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा मुकदमा एकपक्षीय रूप से अपीलकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ाया जाना था। दिनांक 06.09.2006 के आदेश में, विचारण न्यायालय द्वारा यह दर्ज किया गया था कि अभिलेख के परिशीलन से पता चला कि अपीलकर्ता को विधिवत तामील की गई थी, लेकिन उसने कोई लिखित कथन दर्ज नहीं किया था और इस प्रकार, उसके खिलाफ एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ना उचित होगा। यह विचारण न्यायालय का आदेश है, जिसे अपीलकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सीपीसी") के आदेश IX, नियम 7 के तहत एक आवेदन दायर करके वापस लेने की मांग की थी। हालाँकि, यह आवेदन अपीलकर्ता द्वारा 01.09.2017 को, यानी लगभग 11 वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद दायर किया गया था। देरी की व्याख्या करने के लिए, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मामले का सम्मन और नोटिस उसे नहीं मिला था और उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता दूसरे शहर का था, जिसने मामले पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और वर्ष 2011 में ही उन्होंने केस फाइल का निरीक्षण किया तो उन्हें दिनांक 06.09.2006 के आदेश के बारे में पता चला। यहां भी यह नहीं बताया गया कि आवेदन दाखिल करने में उन्हें 6 साल और क्यों लग गए, जबकि उन्हें मामले की जानकारी वर्ष 2011 में ही हो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गयी थी। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि वर्ष 2017 में दायर इस आवेदन को भी इस कारण से अपीलकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था कि आवेदन में सही तथ्य अंकित नहीं किये गये थे। अंततः, सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत एक और आवेदन 23.11.2020 को अपीलकर्ता द्वारा फिर से दायर किया गया।

6. अपीलकर्ता द्वारा दायर इस दूसरे आवेदन को विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.10.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज करते समय विचारण न्यायालय ने जिस पर बल दिया, वह यह तथ्य था कि अपीलकर्ता को विधिवत तामील की गई थी और उसने अप्रैल 2006 में अपने अधिवक्ता का वकालतनामा दाखिल किया था, लेकिन समय पर लिखित कथन दाखिल नहीं किया था और 12.07.2011 को अपीलकर्ता द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया था कि सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत आवेदन दाखिल करने में देरी के लिए अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि सम्मन प्राप्त करने के समय, यानी अप्रैल 2006 में उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता मामले को तत्परता से आगे नहीं बढ़ाया और अपीलकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने मई 2006 में श्री आर.डी. रस्तोगी नामक एक अन्य अधिवक्ता को नियुक्त किया। यह स्पष्टीकरण, जैसा कि विचारण न्यायालय ने नोट किया था, विरोधाभासी बयानों और गलत तथ्यों पर आधारित था और देरी के लिए कोई उचित कारण नहीं दिया गया था। अतः इसे खारिज कर दिया गया।

7. दिनांक 07.10.2021 के आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा दिनांक 06.09.2006 के आदेश को रद्द करने के लिए सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत उसके आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, अपीलकर्ता ने एक पुनरीक्षण दायर किया, जो अपर जिला न्यायाधीश, बाराबंकी (इसके बाद इसे "पुनरीक्षण अदालत" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के समक्ष आया। दिनांक 28.03.2022 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। पुनरीक्षण अदालत ने अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज की जांच करने पर पाया कि सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत पहला आवेदन, जो 01.09.2017 को अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया था, इस तथ्य के कारण प्रस्तुत नहीं गया था कि शुरुआत में उसने एक अधिवक्ता नियुक्त किया था जो मामले में उपस्थित नहीं हुआ और प्रथम आवेदन में एक 'जूनियर अधिवक्ता' द्वारा गलत तथ्यों का उल्लेख किया गया था। इसलिए, एक अन्य अधिवक्ता ने सही तथ्यों का उल्लेख करते हुए 23.11.2020 को दूसरा आवेदन दायर किया। फिर भी, वर्ष 2017 में दायर पहले आवेदन पर और वर्ष 2020 में दायर दूसरे आवेदन पर हस्ताक्षर एक ही अधिवक्ता, अर्थात् श्री आर. डी रस्तोगी के थे। पुनरीक्षण अदालत ने यह भी देखा कि यद्यपि अपीलकर्ता ने कहा था कि उसके द्वारा पहले नियुक्त अधिवक्ता द्वारा उसे अंधेरे में रखा गया था, लेकिन उसके नाम का कोई संदर्भ नहीं है। इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री पर विचार करने पर, इसे पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा माना गया कि दिनांक 06.09.2006 के आदेश को वापस लेने के लिए सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत आवेदन अपीलकर्ता द्वारा न केवल 14 साल की लंबी देरी के बाद दायर किया गया था, बल्कि देरी के लिए कोई संतोषजनक कारण बताए बिना भी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

दायर किया गया था, इसलिए पुनरीक्षण अदालत ने विचारण न्यायालय के दिनांक 07.10.2021 के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई और तदनुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया।

8. पुनरीक्षण अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग गया। उच्च न्यायालय ने, दिनांक 19.05.2022 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, दोनों अधीनस्थ अदालतों के आदेशों की पुष्टि की और अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को खारिज करते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया कि मुकदमा प्रत्यर्थी-वादी द्वारा 2006 में विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और अपीलकर्ता-प्रतिवादी उपस्थित हुए और 22.04.2006 को अपने अधिवक्ता का वकालतनामा दाखिल किया और वर्ष 2011 में, एक आवेदन दायर कर लिखित कथन दर्ज करने की अनुमति मांगी। इस तथ्य पर विचार करने पर कि अपीलकर्ता का अधिवक्ता पूरे समय एक ही रहा, उच्च न्यायालय की राय थी कि वर्ष 2011 में आवेदन दाखिल करते समय अपीलकर्ता के अधिवक्ता को निश्चित रूप से दिनांक 06.09.2006 के आदेश के बारे में पता चला होगा, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने का फैसला किया था। इसके बावजूद, सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत पहला आवेदन 01.09.2017 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर 3 साल तक जोर/बल नहीं दिया गया था और फिर दूसरा आवेदन 23.11.2020 को बिना कोई "अच्छा कारण" दर्शाए प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत आवश्यक है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा दोनों अधीनस्थ अदालतों के आदेशों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसलिए उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और हमारी राय में, यह सही भी है।

इस मामले में मुख्य सवाल देरी का है। क्या अत्यधिक देरी, जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है, को माफ कर दिया जाना चाहिए?

9. क्या सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को लगभग 14 साल की देरी के बाद अनुमति दी जा सकती है, यह हमारे सामने एकमात्र प्रश्न है। क्या इस तरह का विलम्बित आवेदन दायर करने का पर्याप्त कारण था?

हालाँकि 'पर्याप्त कारण' शब्द को परिसीमा अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अब निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस शब्द की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। इस शब्द को व्यापक और विस्तृत अर्थ देने का कारण काफी सरल है। ये यह सुनिश्चित करने के लिए है कि योग्य और सराहनीय मामलों को केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जाए।

10. इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि देरी को माफ करने की अदालत की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग उन मामलों में नहीं किया जाना चाहिए जहां वादी की ओर से घोर लापरवाही हो और/या उचित परिश्रम की कमी हो (**मज़ी सन्नेम्मा @ सन्यासिराव बनाम रेड्डी श्री देवी एवं अन्य (2021) 18 एससीसी 384** देखें)। देरी के लिए किसी उचित, संतोषजनक या उचित स्पष्टीकरण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के अभाव में विवेक का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए (पी. के. रामचन्द्रन बनाम केरल राज्य और अन्य, (1997) 7 एससीसी 556 देखें)। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में 'पर्याप्त कारण' शब्द का उदार अर्थ तभी लगाया जा सकता है, जब वादी के लिए न तो कोई लापरवाही, न ही निष्क्रियता, न ही असद्भावना का आरोप लगाया गया हो (बसवराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, (2013) 14 एससीसी 81 देखें)। देरी की माफी के लिए जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उन्हें इस न्यायालय द्वारा ईशा भट्टाचार्य बनाम रघुनाथपुर नगर अकादमी प्रबन्ध समिति एवं अन्य, (2013) 12 एससीसी 649 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था और निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“21.1. (i) देरी की माफी के लिए आवेदन पर विचार करते समय उदार, व्यावहारिक, न्यायोन्मुख, गैर-रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अन्याय को वैध बनाएं, बल्कि अन्याय को दूर करना उनका कर्तव्य है।

21.2. (ii) "पर्याप्त कारण" शब्दों को उनकी उचित भावना, दर्शन और उद्देश्य में समझा जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये शब्द मूल रूप से लचीले हैं और इन्हें प्राप्त तथ्य-स्थिति के उचित परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना चाहिए।

21.3. (iii) चूंकि वास्तविक न्याय सर्वोपरि और निर्णायक है, इसलिए तकनीकी पहलुओं पर अनावश्यक और अनपेक्षित जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

21.4. (iv) जानबूझकर देरी करने के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अधिवक्ता या वादी की ओर से घोर लापरवाही पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

21.5. (v) देरी की माफी चाहने वाले पक्षकार में सद्भावना का अभाव एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

21.6. (vi) यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सख्त सबूत के पालन से सार्वजनिक न्याय प्रभावित नहीं होना चाहिए और सार्वजनिक अपकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदालतों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि अंतिम परिणाम में, न्याय की कोई वास्तविक विफलता न हो।

21.7. (vii) उदारवादी दृष्टिकोण की अवधारणा में तर्कसंगतता की अवधारणा को समाहित किया जाना चाहिए तथा इसे पूरी तरह से उन्मुक्त रूप से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

21.8. (viii) अत्यधिक देरी और कम अवधि या कुछ दिनों की देरी के बीच अंतर है, क्योंकि पहले वाले में पूर्वाग्रह का सिद्धांत लागू होता है जबकि दूसरे में ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा, पहले वाले में सख्त दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जबकि दूसरे में उदार चित्रण की आवश्यकता होती है।

21.9. (ix) किसी पक्ष की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और रवैया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ऐसे प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौलिक सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के संतुलन के तराजू को तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

21.10. (x) यदि दिया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत है या आवेदन में दिए गए आधार काल्पनिक हैं, तो न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए कि वे अनावश्यक रूप से दूसरे पक्ष को ऐसे मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य न करें।

.....”

(प्रभाव वर्धित)

अपीलकर्ता द्वारा सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत दायर दिनांक 23.11.2020 के आवेदन और संलग्न हलफनामे का परिशीलन करने के बाद, जिसमें अपीलकर्ता ने लगभग 14 वर्ष की देरी की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ मांगा था, हमने पाया कि देरी के बारे में अपीलकर्ता द्वारा कोई संतोषजनक या उचित आधार नहीं दिया गया। हम ऐसा दो कारणों से कहते हैं। पहला, यह अपीलकर्ता द्वारा स्वयं स्वीकार की गई स्थिति है कि वर्ष 2011 में मुकदमे की फाइल के निरीक्षण पर, उसे दिनांक 06.09.2006 के आदेश के बारे में पता चला, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया था। अपीलकर्ता को उस वर्ष आदेश IX, नियम 7 के तहत आवेदन दाखिल करने से किसने रोका, यह बिल्कुल भी संतोषजनक ढंग से नहीं बताया गया है, क्योंकि पहला आवेदन वर्ष 2017 में ही दायर किया गया था। दूसरा, अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, जो यह है कि उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने मामले की तत्परता से पैरवी नहीं की और फिर उनके द्वारा एक और अधिवक्ता नियुक्त किया गया जो अनजाने में आवेदन दायर करना भूल गया, इसे अभिलेख से समर्थन नहीं मिलता। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष मामले की पैरवी करने में घोर लापरवाही बरती है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय, पुनरीक्षण अदालत और साथ ही उच्च न्यायालय, अपीलकर्ता के विलंबित दावे को खारिज करने में सही थे। हमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 19.05.2022 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

अपील खारिज की जाती है।

हेडनोट तैयारकर्ता:

मुकुंद पी उन्नी, मानद एसोसिएट एडिटर

(सत्यापन द्वारा: शिबानी घोष, अधिवक्ता)

मामले का परिणाम:

अपील खारिज।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।